

Karteikarten AGB-Kontrolle — Prüfungsschema §§ 305 ff. BGB

9 Karten zum Selbstabfragen — Allgemeines Schuldrecht · [octastudy.com](https://www.octastudy.com) · Stand: August 2026

KARTE 1 / 9

Vorliegen Allgemeiner Geschäftsbedingungen, § 305 I BGB — 1. Vertragsbedingungen: Was ist damit gemeint?

Erforderlich ist eine Regelung, die den Inhalt des Vertragsverhältnisses gestalten soll. Bloße Hinweise, Wissenserklärungen, Leistungsbeschreibungen ohne regelnden Gehalt und reine Freundlichkeitsfloskeln sind keine Vertragsbedingungen; maßgeblich ist, ob die Bestimmung nach ihrem objektiven Erklärungsgehalt Rechte und Pflichten der Parteien festlegt.

KARTE 2 / 9

Vorliegen Allgemeiner Geschäftsbedingungen, § 305 I BGB — 2. Vorformuliert: Was ist damit gemeint?

Die Bedingung muss für eine mehrfache Verwendung schriftlich oder in sonstiger Weise fixiert sein, bevor der Vertragstext im Einzelnen ausgehandelt wird. Es genügt, dass der Verwender die Klausel im Kopf hat oder aus einem Formularbuch, einer Textbausteinsammlung oder einer Datei abruft; auf eine Verkörperung im Vertragsdokument kommt es nicht an.

KARTE 3 / 9

Vorliegen Allgemeiner Geschäftsbedingungen, § 305 I BGB — 3. Für eine Vielzahl von Verträgen: Was ist damit gemeint?

Die Bedingungen müssen zur Verwendung in mindestens drei Verträgen bestimmt sein; nach herrschender Meinung genügt die entsprechende Absicht des Verwenders bereits bei der ersten Verwendung. Ob die Klausel tatsächlich mehrfach verwendet wurde, ist unerheblich — umgekehrt schadet es nicht, dass ein Dritter das Formular entworfen hat.

KARTE 4 / 9

Vorliegen Allgemeiner Geschäftsbedingungen, § 305 I BGB — 4. Stellen durch den Verwender: Was ist damit gemeint?

Stellen bedeutet, dass eine Partei die vorformulierten Bedingungen einseitig in den Vertrag einführt und ihre Einbeziehung verlangt. Verwender ist damit die Partei, die sich der vorformulierten Bedingungen zur Gestaltung des Vertrags bedient — nicht notwendig diejenige, die den Text verfasst hat. Wählen beide Parteien das Formular gemeinsam aus oder bringt es ein neutraler Dritter ein, fehlt es am Stellen.

Vorliegen Allgemeiner Geschäftsbedingungen, § 305 I BGB — 5. Keine Individualabrede, § 305 I 3 BGB: Was ist damit gemeint?

AGB liegen nicht vor, soweit die Vertragsbedingungen zwischen den Parteien im Einzelnen ausgehandelt sind. Aushandeln verlangt mehr als Verhandeln: Der Verwender muss den gesetzesfremden Kerngehalt der Klausel inhaltlich ernsthaft zur Disposition stellen und dem anderen Teil Gestaltungsfreiheit zur Wahrung eigener Interessen einräumen. Die bloße Erklärung, man könne über alles reden, oder das Ankreuzen einer von mehreren vorformulierten Alternativen genügt regelmäßig nicht.

Vorliegen Allgemeiner Geschäftsbedingungen, § 305 I BGB — 6. Vorrang der Individualabrede, § 305b BGB: Was ist damit gemeint?

Individuelle Vertragsabreden haben Vorrang vor Allgemeinen Geschäftsbedingungen — und zwar unabhängig davon, ob sie vor, bei oder nach Vertragsschluss und in welcher Form sie getroffen wurden. Eine der Individualabrede widersprechende Klausel ist deshalb nicht anwendbar; auch sogenannte Schriftformklauseln und doppelte Schriftformklauseln können den Vorrang nicht beseitigen.

Vorliegen Allgemeiner Geschäftsbedingungen, § 305 I BGB — 7. Sonderregel für Verbraucherverträge, § 310 III BGB: Was ist damit gemeint?

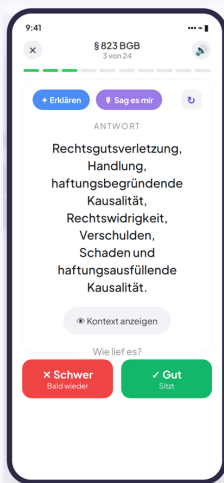
Bei Verträgen zwischen einem Unternehmer und einem Verbraucher (§§ 13, 14 BGB) gelten AGB als vom Unternehmer gestellt, es sei denn, sie wurden vom Verbraucher in den Vertrag eingeführt (§ 310 III Nr. 1 BGB). Nach § 310 III Nr. 2 BGB sind § 305c II BGB und die §§ 306, 307 bis 309 BGB auf vorformulierte Bedingungen auch dann anwendbar, wenn sie nur zur einmaligen Verwendung bestimmt sind, soweit der Verbraucher wegen der Vorformulierung auf ihren Inhalt keinen Einfluss nehmen konnte — das Merkmal „Vielzahl von Verträgen“ ist dann entbehrlich. Nach § 310 III Nr. 3 BGB sind bei der Beurteilung der unangemessenen Benachteiligung zusätzlich die den Vertragsschluss begleitenden Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen.

Einbeziehung in den Vertrag, § 305 II, III BGB — 1. Ausdrücklicher Hinweis, § 305 II Nr. 1 BGB: Was ist damit gemeint?

Der Verwender muss bei Vertragsschluss ausdrücklich auf die AGB hinweisen. Der Hinweis muss so deutlich sein, dass er auch bei flüchtiger Betrachtung nicht zu übersehen ist. Nur wenn ein ausdrücklicher Hinweis wegen der Art des Vertragsschlusses nur unter unverhältnismäßigen Schwierigkeiten möglich ist — etwa bei Massengeschäften an Automaten oder Schaltern —, genügt ein deutlich sichtbarer Aushang am Ort des Vertragsschlusses.

Einbeziehung in den Vertrag, § 305 II, III BGB — 2. Zumutbare Möglichkeit der Kenntnisnahme, § 305 II Nr. 2 BGB: Was ist damit gemeint?

Der Verwender muss dem anderen Teil die Möglichkeit verschaffen, in zumutbarer Weise vom Inhalt der Bedingungen Kenntnis zu nehmen; eine für den Verwender erkennbare körperliche Behinderung ist angemessen zu berücksichtigen. Erforderlich sind mühelose Lesbarkeit, verständliche Gliederung und zumutbarer Umfang; im elektronischen Geschäftsverkehr genügt regelmäßig ein Link, über den die Bedingungen abrufbar und speicherbar sind. Auf tatsächliche Kenntnisnahme kommt es nicht an.



Diese Karten direkt mündlich üben

In Octa hochgeladen, fragt dich die App diese Karten laut ab und sagt dir, wo deine Antwort lückenhaft war.
Nur für iPhone & iPad.

[In Octa öffnen](#)



Zur App

Dieses Karteikarten-Deck dient ausschließlich der Prüfungsvorbereitung und stellt keine Rechtsberatung dar.